

IV. 모범 사례

1. 모범 사례

일련 번호 : 인천시험장 - ⑪				
대상 부서 : 면허지원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 3.	-	모 범(1)	-	-

☐ 제 목 : 인천시험장 내 사유지 사용료 청구 취하로 예산절감

☐ 내 용

1. 추진 배경

인천시험장은 ○○○○○의 무상임대(2011. 1. 1. ~ 현재)로 현 위치의 토지를 계속 사용해 왔다.

그런데 일부 토지(◆◆◆◆ □□□ ○○○ ○○○-□□번지/면적 20㎡)가 ○○○○○의 착오로 무단 점유한 상태였던 것을 인지하지 못하고 있던 중, 해당 토지를 강제경매로 낙찰 받은 공동소유자(4인)가 시험장을 상대로 토지사용에 따른 이용료를 청구해 옴으로써 무단 점유를 인지했다.

2. 추진 내용

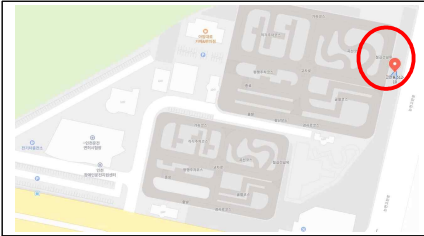
○○○○○에 관련 내용을 전달하며 국유재산으로 매입해 줄 것을 요청하였고, 본부에도 자문을 요청했다.

법률 검토 결과, 청구인이 주장하는 사용료 청구는 수용해야 하며, 헨스 및 보도 블럭을 설치*하여 개인사유지 점유 종료 방안 추진이 필요하다는 의견이 제시됐다.

* 헨스는 개인사유지 구분, 보도 블럭은 해당 사유지의 회피를 위한 보행동선 재구성

점유 종료 방안은 사유지 위치 확인을 위한 토지측량과 경계지점에 헨스 및 보도블럭 설치 비용 8,453,200원이 예상됐다.

[사진 1] 사유지 위치 및 헨스 설치 예상 내역

		
사유지 위치	사유지 면적	헨스 설치 면적

3. 추진 성과

공동소유자(4인)와 수차례 협의를 진행하며 공공의 목적으로 고의성 없는 점유였음을 강조하고 설득한 끝에 원만한 합의를 도출함으로써 토지 사용료 청구를 철회하도록 하였고, 사유지 무상사용을 지속할 경우 예상되는 시설물 추가설치 비용(8,453,200원)을 절감했다.

□ 조치할 사항

인천시험장 단장은 ○○○○○과 협의하여 국유재산 매입이 조속히 이루어질 수 있도록 노력해 주시고 시험장 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기해 주시기 바랍니다. (모범)